

Q&A 통상임금소송 관련 질문과 변호인단 답변

Q 대표소송의 성공보수 약정(부가세 포함 3.5%)과 집단소송의 성공보수 약정(부가세 별도 1.2%)이 달라 논란의 여지가 있는데 이에 관한 입장은?

A 대표소송에 관한 대법원 성공보수 약정을 하면서 부가세 포함 3.5%로 단일화되었다고 봅니다. 그 후 대표소송에서 대법원의 승소취지 파기환송판결로 승소하였으므로 성공보수에 관하여는 논란의 여지가 없다고 봅니다. 결국 집단소송은 파기환송 판결의 결과에 따라 해결되는 것이 가장 바람직하며, 이러한 해결이 2013. 3. 29자 “통상임금소송결과 적용에 관한 합의서”의 정신에 부합하는 결론이라 판단됩니다. 위 합의 당시 쌍방은 통상임금소송이 근로자측과 회사측 중 어느 일방의 임금체불로 인한 분쟁이 아니라 “노사간 상호 과실 없이” 통상임금 산정 기준을 정하기 위한 소송이라는데 의견을 같이 하였고, 그 후 그 결과를 지켜보고 있었던 것이므로, 본 소송에서의 쟁점에 대한 법원의 판단에 따라 달라지는 임금액에 관하여는 소송에 직접 참여하였는지 여부나 기간 도과에 관계 없이 그 기준이 확정되는 때에 회사가 그 차액을 모두 정산, 지급하기로 하였다고 보아야 합니다. 따라서 성공보수 역시 이를 기준으로 하여 단일한 요율(부가세 포함 3.5%)에 따라 지급되어야 합니다.

Q 집단소송 1만원 모금한 금액 비용처리 내역

A 12,500여명의 집단소송 비용으로 1인당 1만원씩 모금한 돈으로 제1심 소송비용(인지대, 송달료), 제1심 판결 후 항소비용(인지대, 송달료)로 사용하였고, 일부 금액은 남아 있습니다. 처음 소를 제기할 때 청구금액을 1인당 10만원으로 일부 청구를 하면서 1만원씩 모금한 돈을 비용으로 사용했던 것인데, 그 후, 12,500여명 전원에 대해 청구취지 확장신청하고자 하였으나 필요한 인지대만 26억 원 정도가 되었고, 당시는 항소심에서 패소한 상태여서 청구취지 확장의 효과도 장담하기 어려운 상태에서 노조가 부담할 수도 없고 개인에게 부담시킬 수도 없어서 지급껏 청구취지 확장은 하지 않고 있습니다. 추후 정산이 필요할 수 있습니다.

Q 이자 계산 기준

A 근로자별(소송에 참가하지 않은 근로자 모두)로 임금이 발생한 날(매월)로부터 체불임금을 지급받을 때까지 민법 소정의 연 5%의 이자가 가산됩니다.

Q 소송금액에 관하여 파악하고 있는가, 파악하고 있다면 예상 성공보수의 규모는?

A 이는 파기환송심이 선고되어 통상임금 산정기준이 확정되면 그에 따라 회사가 근로자들에게 지급하여야 하는 미지급 임금액이 총 얼마인가 하는 질문으로 이해됩니다. 임금청구권을 가지고 있는 근로자 개개인에 대한 정보를 모두 가지고 있지 않아 정확한 답변을 하기는 어렵습니다. 1심 판결에 추계한 금액이 나와 있기는 하나 정확한 금액으로 보기는 어렵습니다.

Q 회사가 성공보수를 공제하고 지급하는 것이 가능한가? 공제하지 않는다면 성공보수 지급방안은?

A 근로자 개인의 동의가 없이는 회사가 지급임금에서 성공보수를 공제할 수 없습니다. 따라서 회사가 미지급임금을 정산하여 지급하면서 지급 액수에 이의가 없다는 확인서를 받을 것으로 예상되는바, 이때에 확인서에 성공보수 공제에 관한 동의 내용을 포함 시키는 것이 바람직한 것으로 생각됩니다.

Q 회사가 일정금액을 선지급한다고 했을 때 소송에 미치는 영향과 그될 경우의 성공보수 공제방식은?

A 회사로서는 지급하더라도 곧 선고될 통상임금 소송의 판결에 따른 금액 중 일부만을 전제로 지급할 것이므로 소송에 영향을 미치지 않는 것으로 봅니다.(회사로서는 통상임금소송과의 관계를 명확히 하지 않고는 그 일부를 선지급 하지 않을 것입니다. 통상임금소송과 무관한 것으로 판단되면 추후 판결이 선고된 후에는 판결 내용에 따른 미지급금액 전부를 다시 지급하여야 하는 부담을 안게 될 것이기 때문에 근로자들로부터 나머지 임금 청구 포기서를 받거나 그 일부의 선지급임을 확인받지 않고는 미리 지급하지는 않을 것입니다).

이 경우의 성공보수 지급방식은 전부를 지급받는 경우와 다르지 않습니다. 성공보수는 대법원에서 승소취지로 파기환송판결이 선고되는 순간 선입약정에 의하여 이미 발생하였으되 다만 그액수가 확정되지 않았던 것 뿐인데 일부 금액임이 표시되며 지급된다면 그 일부 금액에 관하여는 액수까지 확정되는 것이므로 우선 그 일부에 대하여만 성공보수를 지급하고 나머지는 파기환송심판결이 선고되고 그에 따라 나머지 승소금액이 확정되면 그에 대한 성공보수가 추가지급되어야 합니다. 일부 선지급의 경우에도 회사가 그 지급금액에서 성공보수액 상당을 공제하여 노조 또는 변호사에게 지급하도록 하여야 하는 점은 위 5.항에서 설명 드린 바와 같습니다.

Q 소송대상자 중 산재환자 평균임금 산정금액이 높아지는 부분 지급을 어디에서 하나? 평균임금은 공단?

A 근로복지공단에 평균임금 정정 신청을 하면 됩니다.

Q 파기환송심에서 명확하지 않은 통상임금 관련 수당을 다시 주장할 수 있는가?

A 별개의 소송에 의하여야 합니다. 가사 다른 수당에 관한 주장을 추가할 수 있다 할지라도 그로 인한 소송 지연의 부작용을 감안하면 별도로 처리하는 것이 합리적입니다.

다만 회사로부터 미지급임금을 미리 정산받는 경우 확인서 제출 등이 필요한 경우가 있을 수 있는데, 그 문구에 따라서는 상여 외의 다른 수당 관련 청구가능성을 모두 포기하는 결과가 될 수 있으므로 유의하여야 합니다.

Q 희망퇴직자에게 회사가 지급하지 않겠다고 하면 대응방안은?

A 통상임금소송 결과 적용에 관한 합의서 중 4항이 정년퇴직자에 대하여만 언급하고 있어 논란의 여지가 있기는 하나 전체 취지에 비추어 보면 희망퇴직자에게도 적용된다고 보는 것이 타당합니다. 그럼에도 불구하고 회사가 응하지 않을 경우에는 별도로 소송을 제기할 수밖에 없습니다.

Q 변호사 간담회 계획은?

A 특별한 사정이 없으면 파기환송심 기일 지정 후에 진행하는 방향으로 계획을 잡고자 합니다.

21년 단체교섭 조인식

■ 현대중공업 : 9시

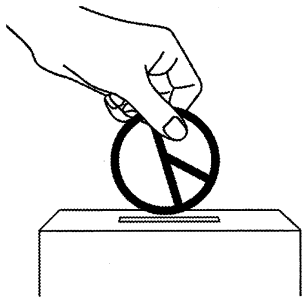
■ 현대건설기계 : 10시

■ 현대일렉트릭 : 11시 30분

타결금 지급 일정

· 성과금, 격려금, 복지포인트	5월 31일 ~ 6월 3일
· 상품권	6월 17일 이전
· 21년, 22년 임금 소급	6월 말
· 퇴직금 소급	7월 중
· 정년 퇴직자 소급분	성과금, 격려금, 복지포인트(현금), 상품권(현금) 임금 소급 / 6월 말 지급 퇴직금 소급 / 7월 중
· 타결휴가	7월 29일 조합원, 비조합원, 22년 신규입사자 모두 적용

못 살겠다! 갈아엎자!



대중에게 정치인이란
‘선거할 때만 되면 길거리로 나와서 시끄럽게 떠든다.’ ‘지들 밥그릇 챙기기 바쁘다.’

그런 정치인을 누가 뽑았나
지방정부가 거둬들인 세금을 공공의 이익에 맞게 사용하고, 어려울 때 함께 나누는 덕을 가진 정치인이
라면 뭔가 다르지 않을까, 내일 지방선거에서 올바른 후보를 당선시켜 4년 동안 우리 사회가 어떻게 바
뀌는지 경험해보자

현충지부 정책연대 울산시장 후보			교육감 후보(1명)		울산시의원 비례 2명(2명)		
정 당	성 명	사 진	성 명	사 진	정 당	성 명	사 진
더불어민주당 (기호 1번)	송철호		노옥희		진보당 (기호 5번)	정현희	
					정의당 (기호 3번)	강연희	

울산 동구(8명)							
동구청장 후보	시의원 후보			구의원 후보			구의원 비례후보
	방어, 화정, 대송	전하1,2동, 일산	남목 1, 2, 3	방어, 화정, 대송	전하1,2동, 일산	남목1,2,3	
진보당(기호 4번)	진보당(기호 4번)	노동당(기호 4번)	진보당(기호 4번)	진보당(기호 4번)	노동당(기호 4번)	노동당(기호 4번)	진보당(기호 4번)
김종훈	권기백	이장우	이은주	박문옥	김덕규	정영상	김영옥

울산 북구(6명)						울산 중구(1명)	
북구청장 후보	시의원 후보		구의원 후보			구의원 후보	
	농소1,송정동	효문,양정,염포,강동	농소1,송정	농소2,3동	효문,양정,염포,강동	병영1,2동	
정의당(기호 3번)	진보당(기호 4번)	정의당(기호 3번)	정의당(기호 3번)	진보당(기호 4번)	진보당(기호 4번)	진보당(기호 4번)	
김진영	안승찬	도승호	정재현	임수필	강진희	천병태	



알/립/니/다

- 2022년 2/4분기 산업안전보건위원회 안전 접수
(현대중공업, 건설기계, 일렉트릭)
현장에 숨은 위험요소나 보건에 관해 개선할 내용이 있다면
노동안전보건실(☎202-2525)로 접수해 주기 바랍니다.
- 2022년 2/4분기 노사협의회 안전 접수
(현대중공업, 건설기계, 일렉트릭)
복지 증진을 위한 제도 개선이나 불편 사항을 대의원 또는 조사통계실
(☎202-5084,5094)로 접수해 주기 바랍니다.
- 법인분할 반대 투쟁 과정에서 발생한 일로 구속기रो에 놓인 박
근태, 라운성, 백호선 동지의 항소심 선고가 6월 10일 서울고등
법원에서 열립니다. 생존권 사수를 위해 앞장선 동지와 법원에 함께 갈
조합원은 조직쟁의문화실(☎052-202-5081~5083)로 접수 바랍니다.